佛山市南海区丹灶镇煌煌五金钢窗卷闸厂“6·15”高处坠落事故调查报告

2018年6月15日，佛山市南海区丹灶镇煌煌五金钢窗卷闸厂临时招揽的施工人员在佛山市三水祥兆金属制品有限公司厂房屋面搭建隔热板时，发屋面石棉瓦从高处坠落的事故，事故造成一名施工人员死亡。为全面调查事故发生的原因，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（第49区人民政府《关于同意授权区安监局组织调查一般生产安全事故的批复》（三府复[2012]19号）规定，由区安全生产监督管理局牵头组织区纪委监委分局、区总工会、白坭镇镇政府等单位人员，组成佛山市南海区丹灶镇煌煌五金钢窗卷闸厂“6·15”高处坠落事故调查组，对事故进行调查。调查组了事故发生的经过、原因和性质，分清了事故责任，提出了对事故责任单位、人员的处理意见及防范措施。现将有关情况报告如下：

一、事故发生关联单位概况

（一）发包方：佛山市三水祥兆金属制品有限公司（简称“祥兆公司”）

公司名称：佛山市三水祥兆金属制品有限公司，统一社会信用代码：91440607******，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：佛山市20号，法定代表人：冯英祥，注册资本：人民币叁佰万元，成立日期：2002年10月28日，营业期限：长期，经营范围：生产、销售日用金属制品（依经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）承包方：佛山市南海区丹灶镇煌煌五金钢窗卷闸厂，个体工商户（简称“煌煌五金厂”）。

公司全称佛山市南海区丹灶镇煌煌五金钢窗卷闸厂，经营者冯洁敏，统一社会信用代码：924406***，注册日期2018年3月23日，经营范围：金修。地址： 佛山市南海区丹灶镇新农谢边村北开发区36号首层。该厂的实际负责人张志岗，与营业执照登记的经营者冯洁敏系夫妻关系。承接厂房维星工程。

（三） 承揽方：黄崇行、闭祖谨、闭祖宣、闭祖卡、闭祖党、闭德金、谢代叶、谢植卫共八人组成。（简称“临时施工队”）。

临时施工队，由8名广西籍老乡临时拼凑而成，无营业执照和任何相关资质，以自带部分施工工具及设备等四处揽活为生计。 2018年6月12日，黄崇元/m²的价格（包工不包料）揽下祥兆公司冲压车间瓦顶铺保温棉及开天窗的改造工程，黄崇行从4.5元/m²价格中提取1.0元/m²作为购置该工程相关物支，剩余3.5元/m²按实际施工面积计算总价格后8人平均分配利润。

（四）工程项目概况及有关情况说明

工程项目名称：冲压车间瓦顶铺保温棉及开天窗；合同编号：XZSG-005；项目地址：三水区白坭镇汇金路20号祥兆金属制品有限公司；施工期日期2018年6月15日至6月25日竣工；工程面积：1038m²；开天窗约30m²；工程总造价（包工包料）：约人民币肆万肆仟元整（￥44，000元），最终价准；针对该改造工程，祥兆公司与煌煌五金厂双方签订了《外包作业安全管理责任协议书》，明确了各自的安全生产责任，祥兆公司对厂房屋面改造安全技术交底说明；该改造工程项目符合可以不申请办理建筑工程施工许可证条件；6月10日祥兆公司法人代表冯英祥将冲压车间瓦顶铺保温棉及开天料方式发包给煌煌五金厂实际负责人张志岗，并同意改造工程的前期材料准备等工作可以先期进场，双方商定6月15日签订正式合同；6月12日临时施方式从张志岗处揽得该改造工程，双方口头商定煌煌五金厂以4.5元/m²价格支付临时施工队的劳动报酬。

事故发生地点：三水区白坭镇汇金路20号祥兆金属制品有限公司1号厂房冲压车间。

二、事故发生经过和善后处理情况

(一)事故发生经过

2018年6月15日14时左右，临时施工队除黄崇行以外的7人通过梯子爬上祥兆公司冲压车间厂房屋面进行施工。闭祖宣和闭祖卡，谢植卫和闭祖抬隔热瓦，闭祖党、闭德金和谢代叶三人负责打钉；大约18时与谢植卫一组的闭祖谨去4号厂房屋面吊装隔热瓦，谢植卫在1号厂房屋面做其他事情，约相距80米，中间有屋顶挡住视线；19：45屋面工作的人员陆陆续续从屋顶下来准备一起吃饭，发现谢植卫不在，20：10拨打谢植卫手机能接通但无和闭祖宣去冲压车间找人，并循着手机铃声找到了谢植卫；发现谢植卫躺在冲压车间水泥地面，嘴角流血，头部无外伤，呼叫无反应；闭祖谨立即拨来施工的工友和祥兆的保安帮忙处理事故。约20分钟后，警察到达事故现场，约30分钟后，120救护车到达事故现场，医护人员对谢植卫进行了抢救，谢植卫死亡。

(二)事故救援情况

2018年6月15日20：10左右，闭祖谨和闭祖宣发现谢植卫高处坠落后，闭祖谨第一时间拨打了110报警和120救助电话。闭祖谨和闭祖宣叫来工友事故，对谢植卫进行看护并维护现场秩序。白坭镇安监分局接到事故信息后，立即组织人员赶到事故现场开展相关工作。20：30至40分，警察和医护场进行事故处理和人员的抢救。20：40左右医护人员证实谢植卫已当场死亡。

（三）采取的措施

接到事故报告后，区有关部门、白坭镇镇政府高度重视，公安、安监工作人员赶赴现场，及时了解相关情况，并成立事故调查组，协调各单位、调查和善后处理等工作。

白坭镇安监分局对祥兆公司冲压车间下达了《现场处理措施决定书》，责令全厂立即停止作业并围蔽事故现场，按照事故“四不放过原则”对在调查完毕后提供书面复工申请并经复查合格方可复工。

（四）善后处理情况

经事故调查组协调，6月26日死者家属已与相关责任方达成谅解，签订赔偿协议并收到赔偿款。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）佛山市南海区丹灶镇煌煌五金钢窗卷闸厂“6·15”高处坠落事故造成1人死亡，伤亡人员个人信息如下：

死者谢植卫的个人信息：男 ，45岁，汉族，广西横县人，身份证号码：452122******。

（二）本次事故未造成直接经济损失。

四、事故调查情况

（一）事故现场勘查情况

事故位置为祥兆公司1号厂房冲压车间中部东侧贴近墙边的上方屋顶。踩踏的石棉瓦窟窿约0.6米×0.6米，窟窿的一侧靠近墙壁。窟窿距地面垂正下方靠近墙壁位置放置了一个三层铁制货架（长约2.9米，高约1.49米，深约0.6米），铁架最上层有五个叠放一起的铁制锅形模具（拱起高度约0.3物体撞击后留下的新凹痕。据事故现场目击证人指证，谢植卫坠落地点为棚顶窟窿正对厂房水泥地面位置的西北方位约2米位置。地面多处有血迹、碎他散落物。坠落点周围堆放着部分生产物料及杂物。

（二）询问和资料调查情况

经翻阅资料、查阅信息，并对祥兆公司法人代表冯英祥、股东兼管理人员劳永恒、安全管理人员邢占魁的询问调查，该公司履行了以下安全生台账资料：1.祥兆公司与煌煌五金厂双方签订了施工合同、安全生产协议，合同中明确双方安全方面的责任并进行了安全技术交底说明；2.负责公司人员持有安全管理的有效证件；3.建立了安全生产责任制且签订了层级安全生产责任书等；4.制定了相关安全生产规章制度和操作规程；5.及时、如全事故；6.制定了应急演练方案和组织了综合应急演练。**存在的问题**：1.公司安全管理组织架构不合理；2.安全生产责任制制定不规范、落实不到位员职责；3.安全生产教育培训资料台账不完善。未制定2018年度安全生产培训计划、节后复工复产培训资料台账不完善，且培训登记表中存在培训人全生产资金投入台账资料不完善；5.未制定2018年安全生产绩效考核制度和落实情况记录；6.员工的劳保用品发放记录领取人签名一栏有代签名现象练台账资料不完善；8.事故发生当天，祥兆公司现场派驻的安全管理人员履职不到位，未督促煌煌五金厂做好施工现场安全防护工作，对施施工人员具的情况下违章作业不加制止，未采取有效措施督促施工单位及时整改；9.车间物资堆放凌乱；10.部分消防通道堆放生产物资，堵塞消防通道，不11.车间内多处违规设置办公场所；12.安全警示标识设置不足，有的标识陈旧模糊不清；13.喷涂和冲床岗位未张贴操作规程；14.未对施工人员是否作业）操作资格证和是否制定施工方案的情况进行审查，存在“以包代管”的情况；15.公司对事故隐患排查治理情况虽然按时上报，但事故隐患排查录不完善；16.祥兆公司对改造工程的事故隐患排查治理负有统一协调和监督管理落实不到位；17.冲压车间屋顶铺保温棉及开天窗改造工程属于高处针对高危行业施工必须报备的要求，但该公司没有按规定报备。公司股东兼管理人员劳永恒参加了6月11日白坭镇安监分局组织召开的辖区企业《议》，会上强调对厂房维修，设备安装维修等必须向有关部门报告，劳永恒未对会议精神进行传达贯彻落实，仍然继续施工。

经翻阅资料、查阅信息，并对煌煌五金厂经营者冯洁敏和该厂实际负责人张志岗，施工人员黄崇行、闭祖谨、闭祖宣的询问调查，煌煌五金厂能提供安全生产方面的档案资料和该改造工程的施工方案；2.施工现场没有设置安全防护装置，没有向施工人员提供安全帽、安全绳等防护装具，没的资金投入，致使施工场所不具备安全生产条件；3.未采取技术、管理措施，及时消除事故隐患；4.事故隐患未如实记录，张志岗仅口头要求施工人未向从业人员详细告知工作岗位存在的危险因素，对祥兆公司提供的安全技术交底内容重视不够；5.未开展对员工的安全生产教育培训和考核工作；有取得高处作业证，但从事高处作业；7.未按照双方签定的《外包作业安全管理责任协议书》要求，履行乙方的安全责任。

五、事故发生的原因及事故性质

(一)直接原因

事故调查组经调查询问、现场勘查，认定佛山市南海区丹灶镇煌煌五金钢窗卷闸厂“6·15”高处坠落事故直接原因是：

1.死者谢植卫，安全生产意识淡薄，对工作岗位存在的危险因素认识不够，未向现场管理人员或煌煌五金厂负责人报告工作岗位存在的不安全专门的安全作业培训并取得特种作业（高空作业）操作资格证上岗作业；未接受安全生产教育培训，掌握本职岗位所需的安全生产知识；未佩戴安全措施的情况下，在距地面7米的高处冒险作业，不慎踩破厂房石棉瓦，从屋面坠落地面当场死亡。

2.煌煌五金厂安全生产主体责任未有效落实：**一是**施工现场未设置安全防护装置，没有向施工人员提供安全帽、安全绳等防护装具，没有保证投入，致使施工场所不具备安全生产条件；二**是**未对员工开展安全生产教育培训工作，仅口头提醒施工人员安全施工的注意事项；**三是**该厂安排施工作业（高处作业）操作资格证上岗作业；**四是**未制定改造工程的施工方案，采取技术、管理措施，及时消除事故隐患；**五是**对祥兆公司提供的安全够，仅提醒施工人员踩打钉的地方受力，未告知其工作岗位存在的安全风险和危险因素；**六是**未按照双方签定的《外包作业安全管理责任协议书》要责任。

（二）间接原因

1.祥兆公司安全生产主体责任未有效落实：**一是**企业安全生产责任制和安全生产规章制度落实不到位；**二是**未对煌煌五金厂施工人员是否取业）操作资格证和该厂是否制定施工方案的情况进行审查，存在“以包代管”的现象；**三是**对安监部门下达的《关于进一步做好危险作业管理工作的**四是**对屋面改造工程的事故隐患排查治理负有的统一协调和监督管理落实不到位；**五是**公司生产现场凌乱，安全生产管理不到位，存在安全隐患。

2.公司股东兼现场管理人员劳永恒履行安全生产管理职责不到位：一**是**劳永恒对煌煌五金厂未做好施工现场安全防护措施和施工人员未按要求章作业的行为不加制止；**二是**对施工现场的统一协调管理，定期安全检查不到位，发现安全问题，没有及时督促整改；**三是**6月11日参加了白坭镇安监企业《安全生产工作紧急会议》，但未传达贯彻落实会议精神。

3.公司法定代表人冯英祥履行公司主要负责人职责不到位：一**是**健全安全生产责任制不到位；**二是**督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全

(三)事故性质

根据调查情况，调查组认定，佛山市南海区丹灶镇煌煌五金钢窗卷闸厂“6·15”高处坠落事故属于一般生产安全责任事故。

六、事故责任认定及处理建议

（一）事故责任的认定

1. 死者谢植卫，安全生产意识淡薄，对工作岗位存在的危险因素认识不够；未持证上岗；未接受安全生产教育培训，掌握本职岗位所需的安安全装具和做好安全防护措施的情况下，在距地面7米的高处冒险作业，不慎踩穿棚顶瓦面坠落地面当场死亡。是事故发生的直接原因，对事故负有直经死亡，不再予以追究。

2.煌煌五金厂安全生产主体责任未有效落实：施工场所不具备安全生产条件，员工没有配备安全装具等，没有保证安全生产所需的资金投入；产教育培训工作；员工未持证上岗；无施工方案，未采取技术、管理措施，及时消除事故隐患；安全技术交底流于形式，仅提醒施工人员踩有钉子固梁受力，未告知其工作岗位存在的安全风险和危险因素。是事故的直接原因。对事故的发生负有直接责任。

3.祥兆公司安全生产主体责任未有效落实：企业安全生产责任制和安全生产规章制度落实不到位；对外协单位人员资质审查和是否制定施工方“以包代管”的现象；对安监部门下达的《关于进一步做好危险作业管理工作的通知》落实不到位；对改造工程的事故隐患排查治理负有的统一协调位；是事故的间接原因。对事故的发生负有责任。

4.公司股东兼现场管理人员劳永恒履行安全生产管理职责不到位：劳永恒对煌煌五金厂未做好施工现场安全防护措施和施工人员未按要求佩戴业行为不加制止；发现安全问题，没有及时督促整改；对监管部门提出的要求没有落实到位。是事故的间接原因，对事故的发生负有责任。

5.公司法定代表人冯英祥履行公司主要负责人职责不到位：安全生产责任制不健全；督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患不原因，对事故的发生负有责任。

（二）处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》和《安全生产违法行为行政处罚办法》等法律法规的规定，对事故相关责任人和单位处理建议如下：

由区安监局依据相关法律法规对煌煌五金厂、祥兆公司、祥兆公司股东兼管理人员劳永恒、祥兆公司法定代表人冯英祥依法进行行政处理。

七、事故防范及整改措施

佛山市南海区丹灶镇煌煌五金钢窗卷闸厂“6·15”高处坠落事故是一宗典型的生产经营单位安全生产主体责任未有效落实导致的事故。各相关事故教训，采取有力措施，严防类似事故发生。企业要依法依规建立健全安全生产责任体系、管理制度体系、投入保障体系、教育培训体系、隐患排援体系，全面夯实安全生产基础，预防和减少生产安全事故。

（一）深入开展建设工程领域安全生产隐患排查和执法检查工作，强化企业红线意识。

白坭镇政府要督促事故相关单位、责任人深刻汲取事故教训。按照“全覆盖”的原则深入开展辖区内企业对零星工程施工项目隐患排查，加强资质的审查，安全生产事故隐患排查治理，杜绝层层转包和“以包代管”“以罚代管”现象。严格落实高危行业报备制度，加大对不具备高处作业资相关单位的巡查力度，发现一起查处一起。执法人员加大检查频次，强化监管，督促企业落实安全生产主体责任。进一步强化企业生产安全事故红线意

（二）完善员工安全生产教育培训工作

白坭镇政府要督促辖区内企业结合自身情况，排查过往培训工作的不足，督促施工单位在开工前，相关技术人员要向参与施工的全体人员进行人员员对施工方法、风险环节、安全措施等方面有详细了解。各项技术交底培训记录要由施工方技术人员、施施工人员员和建设方管理人员签字作为

（三）深入开展汛期安全生产大检查。

当前我区已进入主汛期，台风、强降雨、雷电、高温等自然灾害多发，极易引发各类生产安全事故。全区各企业要结合本行业、本单位实际，点，开展地毯式、“拉网式”的安全隐患排查，充分发动全体员工深入参与到企业隐患排查整改之中，实现全方位整治、无死角监管，堵塞漏洞、排类事故的发生。同时要进一步加强应急管理工作，结合生产实际开展针对性的应急演练，切实提升企业应急处置能力。

（四）严格落实安全生产规章制度和操作规程。

各企业要深刻吸取近期我区发生的生产安全事故教训，举一反三，采取强有力的措施，全面加强日常安全管理，特别是对重点岗位作业、危滴、漏”、防静电管理、特殊作业管理、外包工程管理等高危环节的管理，加强现场巡查；严格落实高处作业、有限空间作业、动火作业等特殊作业安全操作规程，坚决杜绝违章指挥、违章作业、违反规定冒险作业等“三违”现象。

佛山市南海区丹灶镇煌煌五金钢窗

卷闸厂“6·15”高处坠落事故调查组2018年10月12日